

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5258/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายพรชัย ทองภิลลาหรือธรรมภิลลา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 72

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

ผู้เสียหายพาริยาจำเลยไปดื่มสุรากันสองต่อสองที่บ้านของผู้เสียหายในเวลาประมาณ 21 ถึง 23 นาฬิกา ระหว่างดื่มสุรามีการโอบกอดกัน การกระทำของผู้เสียหายจึงเป็นการล่วงเกินพริยาจำเลยในทำนองชู้สาวและผู้เสียหายทราบมาก่อนเกิดเหตุแล้วว่า อ.เป็นพริยาของจำเลย อีกทั้งจำเลยเองก็ทราบการกระทำของผู้เสียหายกับพริยาตนว่ารักใคร่ชอบพอกันมาก่อนเกิดเหตุแล้ว จึงได้ติดตามคอยดูพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองอยู่เสมอ คืบเกิดเหตุจำเลยพบเห็นผู้เสียหายกับพริยาตนอยู่กันตามลำพังมีการดื่มสุราโอบกอดกันด้วยเช่นนี้ การที่จำเลยถามผู้เสียหายว่าเป็นชู้กับพริยาตนหรือไม่และทำไมต้องมาพบกันอีก ก็เนื่องมาจากเกิดอารมณ์หึงหวงในฐานะที่เป็นสามีชอบที่จะถามเอาความจริงจากผู้เสียหายได้ แต่ผู้เสียหายกลับหาว่าพริยาจำเลยมาหาผู้เสียหายเอง เป็นเหตุให้จำเลยตบตีพริยาและผู้เสียหายได้ยั่วยุอารมณ์จำเลยด้วยการด่าว่าเป็นสัตว์หน้าตัวเมียรังแกผู้หญิงยอมเหลือวิสัยที่จำเลยผู้เป็นสามีจะอดกลั้นโทสะไว้ได้ครณินหาใช่เป็นการโต้เถียงกันไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวมานับได้ว่าผู้เสียหายได้กระทำการอันเป็นการกระทำที่ถูกข่มเหงในทางจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรง

ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จำเลยบันดาลโทษะขึ้นในขณะนั้นและได้ใช้ปืนยิงผู้เสียหาย
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทษะ ตาม ป.อ.มาตรา 72

การที่จำเลยพาอาวุธปืนของกลางซึ่งเป็นอาวุธปืนที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มี
ไว้ในครอบครองติดตัวไปสืบทหาภริยาที่ไปกับผู้เสียหายในทางซู้สาวโดยยังไม่ทราบ
แน่ชัดว่าผู้เสียหายและภริยาอยู่ ณ ที่ใด และผู้เสียหายจะล่วงเกินภริยาในทางซู้สาว
จริงหรือไม่ พฤติการณ์เช่นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะนำอาวุธปืนของกลางติดตัวไป
จำเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะตาม
ฟ้อง

การที่จำเลยพาอาวุธปืนของกลางซึ่งเป็นอาวุธปืนที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มี
ไว้ในครอบครองติดตัวไปสืบทหาภริยาที่ไปกับผู้เสียหายในทางซู้สาวโดยยังไม่ทราบ
แน่ชัดว่าผู้เสียหายและภริยาอยู่ ณ ที่ใด และผู้เสียหายจะล่วงเกินภริยาในทางซู้สาว
จริงหรือไม่ พฤติการณ์เช่นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะนำอาวุธปืนของกลางติดตัวไป
จำเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะตาม
ฟ้อง

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

ศาลอาญา - นายนิพนธ์ สาครรัตน์

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภัคดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ